

लागू औषध (नयिन्त्रण) ऐन २०३३

English title: Narcotic Drugs (Control) Act, 1976

लागू औषध (नयिन्त्रण) ऐन, २०३३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३३ । ६ । १० । संशोधन गर्ने ऐन । १. लागू औषध (नयिन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. लागू औषध (नयिन्त्रण) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ६ । ९ । ३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९ । १ । ८ । ५. लागू औषध (नयिन्त्रण) (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ २०५० । २ । ३२ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५ । १ । ७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०३३ सालको ऐन नं. २४ । लागू औषधलाई नयिन्त्रण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुवर्धिता र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि लागू औषधको खेती, उत्पादन, निर्माण, खरीद-बिक्री, सञ्चय, ओसारपसार, सेवन तथा निकासी पैठारी समेतमा नयिन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिशिज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “लागू औषध (नयिन्त्रण) ऐन, २०३३” रहेकोछ । (२) यस ऐनको विस्तार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. ऐनको बहिष्कषेत्रीय प्रयोग: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेशको विरुद्ध हुने गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्ने कुनै लागू औषध निकासी वा पैठारी गरी विदेशमा बसी व्यापार गर्ने नेपाली नागरिक वा विदेशीलाई समेत यो ऐन लागू हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि काम कारबाही गर्ने व्यक्तिलाई नजिले सो काम कारबाही नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भन्ने गरेको सरह मानी यस ऐन बमोजमि कारबाही र सजाय गरिनेछ । ३. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “लागू औषध” भन्नाले :- । (१) गाँजा, । (२) औषधोपयोगी गाँजा, । (३) अफमि, । (४) तयारीको अफमि, । (५) औषधोपयोगी अफमि, । (६) कोकाको झार र पात, र । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (६क) अफमि तथा कोकाको सारतत्व, मशिरण वा लवण समेत मसिई तयार गरिने कुनै पदार्थ । (७) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध तथा मनोद्वपक पदार्थ (साइकोट्रोपिक्स सब्सटान्स) र तनिको लवणहरु तथा अन्य पदार्थ समेत सम्झनु पर्छ । (ख) “गाँजा” भन्नाले नमिन्न लिखित पदार्थहरु सम्झनु पर्छ । (१) भाँग र सिद्धि समेत गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूल, । (२) चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटी, लसिसा र चोब, । (३) माथि उल्लेख गरिएकोमध्ये कुनै पदार्थ भएको सार, नसिसार, नषिकर्ष, मशिरण तथा पेय । (ग) “औषधोपयोगी गाँजा” भन्नाले गाँजाको नसिसासार वा नषिकर्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “अफमि” भन्नाले अफमिको फूलको जमेको रस सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “तयारी अफमि” भन्नाले सेवन गर्नको लागि तयार गरिएको अफमि र धुम्रपान गरिसके पछिको अफमिको खार समेत सम्झनु पर्छ । (च) “औषधोपयोगी अफमि” भन्नाले औषधिको प्रयोजनको लागि कुनै विधि पुर्याई तयार गरिएको कुनै रुपको अफमि सम्झनु पर्छ । (छ) “कोकाको झार र पात” भन्नाले सगिल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१ मा परिभाषा गरिएबमोजमि एरथिरेसिलोन मूलको जुनसुकै जातको झार र पात सम्झनु पर्छ । (ज) “तयारी” भन्नाले एक वा एकभन्दा बढी लागू औषधको मात्राको रुपमा तयार गरिने ठोस वा तरल मशिरण सम्झनु पर्छ । (झ) “उत्पादन” भन्नाले गाँजाको बोटबाट गाँजा, भाँग, सिद्धि वा चरेस झकिने र कोकाको झारबाट पात झकिने काम सम्झनु पर्छ । (ञ) “निर्माण” भन्नाले उत्पादन गर्ने कार्य बाहेक लागू औषध निकाल्ने सबै किसिमको विधि सम्झनु पर्छ र यस शब्दले लागू औषध प्रशोधन गर्ने एक लागू औषधलाई अर्को लागू औषधमा परिणत गर्ने वा औषधिको नमिति बाहेक लागू औषध तयार गर्ने विधि समेत जनाउँछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज१) “कट्रोल डेलभरी (नयिन्त्रति भुक्तानी प्रविधि)” भन्नाले कुनै व्यक्तिले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाट वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भई अन्य देशमा लागू औषध पठाएकोमा त्यस्तो लागू औषध जाने अन्तमि स्थान र लागू औषध प्राप्त गर्ने व्यक्तित्व लगाउन औषध अनुसन्धान अधिकारीको प्रत्यक्ष निगरानीमा सो लागू औषध सोही अवस्थामा वा सो लागू औषधको सट्टामा त्यस्तै अन्य कुनै सामान त्यस्तो लागू औषधको प्याकेट भन्ने राखी पठाउने प्रविधिसम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज२) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले लागू औषध नयिन्त्रणको अनुसन्धानको सलिसलामा लागू औषध नयिन्त्रण कानून कार्यान्वयन निकायको प्रमुखले तोकेको प्रहरी सहायक निरीक्षक वा खरदार दर्जा सम्मको कर्मचारी सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज३) “चकितिसा केन्द्र” भन्नाले लागू औषध दुरव्यसनीको उपचार तथा पुनर्स्थापन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृत दिएको चकितिसा केन्द्र सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज४) “दुरव्यसन” भन्नाले स्वीकृत प्राप्त चकितिसाको सफारिश अनुसारको

मात्रा र परिमाण भन्दा बढी वा बनि सफारिश लागू औषध सेवन गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ । (ट) “औषध नियन्त्रण अधिकारी” भन्नाले दफा २१ बमोजमि नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा तोकेको अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । नषिध र नियन्त्रण । ४. नषिध गरिएका कार्यहरुः कुनै पन्यव्यक्तिले देहायका कार्यहरु गर्न हुँदैन :- । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(क) गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरीद गर्न, बकिरी वतिरण गर्न, नकिसी वा पैठारी गर्न, ओसार प्रसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न, । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) अफमि वा कोकाको खेती गर्न वा अफमि वा कोकाको पात वा अन्य लागू औषधको उत्पादन, । (ग) लागू औषधको नरिमाण वा तयारी गर्न, । (घ) लागू औषधको बकिरी वतिरण गर्न, । (ङ) लागू औषधको नकिसी वा पैठारी गर्न, र । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (च) लागू औषध खरीद गर्ने, सञ्चय गर्ने, राख्ने वा ओसार प्रसार गर्ने, र । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (छ) गाँजा बाहेक अन्य लागू औषध सेवन गर्ने, । तर, । (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफै उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मको लागी चरेस उत्पादन गर्न, त्यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राख्ने र खरीद बकिरी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्नेछ र सो अनुसार अनुमतपित्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तर्गत अपराध गरेको माननि छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) सगिल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१ मा परिभाषा गरिए बमोजमिका औषधिमध्ये लागू औषध तयार गर्न प्रयोग गरिने रासायनिक पदार्थ मुख्य औषध नियन्त्रण अधिकारीको । अनुमति मात्र तोकिएको अनुपातमा आयात-नरियात, ओसार-पसार, सञ्चय, बकिरी-वतिरण र प्रयोग गर्न पाइनेछ । (२) प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश (१) बमोजमि दिने अनुमतपित्रको तरीका, त्यस्तो अनुमतपित्रको ढाँचा र शर्त अनुमतपित्र दिने अधिकारी, त्यसमा लाग्ने दस्तुर, अनुमतपित्र बमोजमि गरिने काम उपरको अरु नियन्त्रण र व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । स्पष्टीकरण : यस खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) को प्रयोजनका लागि “लागू औषध” भन्नाले गाँजालाई जनाउने छैन । ५. नषिध लागू नहुने : यस ऐनका अन्य दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका व्यक्तिले देहायका अवस्थामा लागू औषधको सेवन गर्न नषिध भएको माननि छैन :- । (क) औषधोपचारको नमित्त स्वीकृत चिकित्सकको सफारिशमा कुनै व्यक्तिले अनुमतपित्र प्राप्त पसलबाट सफारिश बमोजमिको मात्रामा लागू औषध खरीद गरी सेवन गर्न, । (ख) तोकिएको वर्गका व्यक्तिले तोकिएको मात्रामा लागू औषध सेवन गर्न । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५क. चिकित्सकको सफारिशमा जनाउनु पर्ने : कुनै व्यक्तिले स्वीकृत चिकित्सकको सफारिश लिई लागू औषध खरीद गर्न आएमा अनुमतपित्र प्राप्त पसलले त्यस्तो व्यक्तिलाई चिकित्सकको सफारिश बमोजमि लागू औषध बकिरी गरिसकेपछि बकिरी भएको कुरा चिकित्सकको सफारिशमा जनाई दनि पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

५ख. चिकित्सकको दायित्व : चिकित्सकले कुनै व्यक्तिको नमित्त लागू औषध सफारिश गर्नुपर्दा लागू औषध आवश्यक नपर्ने व्यक्तिलाई लागू औषध सफारिश गर्न वा लागू औषध आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई पन्यव्यक्तता भन्दा बढी मात्रामा लागू औषध सफारिश गर्नु हुँदैन । ६. नेपाल सरकार बाध्य नहुने : नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट वशिष अनुमतपित्र प्राप्त गरी नेपाल सरकारको पूर्ण नरिदेशन र नियन्त्रणमा रही नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै संस्थाले औषध वा वैज्जानिक अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि कुनै लागू औषधको खेती गर्न, तयार गर्न, उत्पादन गर्न नरिमाण गर्न वा नकिसी-पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सफारिश बमोजमि कसैलाई लागू औषध बकिरी गर्न यस ऐनमा लेखिएका कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । ७. वारेन्ट जारी गर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अपराध कसैले गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने विश्वास पर्ने कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गरिफ्तारी र खानतलासीको नमित्त औषध नियन्त्रण अधिकारीले वारेन्ट जारी गर्न सक्नेछ । औषध नियन्त्रण अधिकारीले कुनै घर, जग्गा, सवारी वा अन्य कुनै ठाउँमा त्यस्तो अपराधसति सम्बन्धति कुनै व्यक्तिले गरेको छ वा कुनै लागू औषध राखिएको छ भन्ने आफूलाई विश्वास भएमा त्यस्तो घर, जग्गा, सवारी वा ठाउँको खानतलासी गर्नको नमित्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ८. बनि वारेन्ट प्रवेश खानतलासी, कब्जा र गरिफ्तार गर्ने अधिकार : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कुनै अपराध कुनै घर, जग्गा, सवारी वा ठाउँमा भइराखेको छ र तुरुन्तै केही कारबाही नगरेमा अपराधी भागी जाने वा अपराधको प्रमाण गायब हुने सम्भावना देखेमा औषध नियन्त्रण अधिकारी तेस्रो संशोधनद्वारा थप । वा कम्तीमा प्रहरी सहायक नरीक्षक दर्जा सम्मको प्रहरी कर्मचारीले सो कुराको पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत देहायका कामहरु गर्न सक्नेछ :- । (क) त्यस्तो घर, जग्गा, सवारी वा अन्य कुनै ठाउँमा प्रवेश गर्नु, । (ख) त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै बाधा वरीध भएमा ढोका फोरी प्रवेश गर्न वा त्यस्तो बाधा वरीध हटाउन आवश्यक कारबाही गर्ने, । (ग) अपराधसति सम्बन्धति लागू औषध र अन्य सामानहरु तथा प्रमाणको लागि काम लाग्ने जुनसुकै कागजपत्र कब्जा गर्ने, र । (घ) अपराध गरेको भनी शङ्का लागेको जुनसुकै व्यक्तिलाई रोक्न, खानतलासी लनि र आवश्यक देखेमा नजिलाई गरिफ्तार समेत गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै घर, जग्गा, सवारी वा अन्य कुनै ठाउँमा प्रवेश गर्दा वा खानतलासी गर्दा समयले भ्याएसम्म सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिकाको सदस्य वा त्यस ठाउँको एक जना भलादमी वा कुनै अर्को सरकारी कार्यालयका एक जना कर्मचारीलाई साक्षी राखी गर्नु पर्नेछ ।

तेस्रो संशोधनद्वारा थप । तर नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।

गाउँपालिका वा वडा समितिका सदस्य वा त्यस ठाउँका भलादमी वा कुनै अर्को सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको रोहबरमा मुचुल्का तयार गर्ने प्रयास गर्दा पनित्यस्ता व्यक्तिहरु उपलब्ध नभएको उचित आधार भएमा कम्तीमा दुईजना औषध अनुसन्धान अधिकारी वा कम्तीमा दुईजना प्रहरी सहायक नरीक्षक दर्जासम्मको कर्मचारीको रोहबरमा मुचुल्का तयार गर्न सकिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ८क. आर्थिक कारोबारको विवरण माग गर्न सक्ने : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति, संघसंस्था, फर्म, कम्पनी वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले लागू औषधको अवैध कारोबार गरेकोछ भन्ने विश्वसनीय आधार भएमा औषध नियन्त्रण अधिकारीले त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, संघसंस्था, कम्पनी वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको नाममा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त विवरणको रकम लागू औषधको अवैध कारोबारमा प्रयोग हुने देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो रकम रोक्का राख्न आदेश दनि सक्नेछ । ९. गरिफ्तारी र कब्जाको प्रतविदन दनि पर्ने : यस ऐन अन्तर्गत कसैलाई गरिफ्तार गरेको वा कुनै व्यक्ति, घर, जग्गा, सवारी वा अन्य कुनै ठाउँको खानतलासी गरेको वा लागू औषध वा अन्य सामान कब्जा गरेकोमा औषध नियन्त्रण अधिकारीले त्यस्तो प्रतविदन आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारी समक्ष सो गरिफ्तारी, खानतलासी, वा सामान कब्जा गरेको चौबीस घण्टाभित्र पठाउनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ९क. गोपनीयता कायम राखिदिनु पर्ने : लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न कुनै कागजपत्र वा व्यक्तिको नाम गोप्य राख्न मुद्दा पेश गर्ने पक्षले माग गरेमा माग बमोजमिको अवधिसम्मका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो कागजपत्र वा व्यक्तिको नाम गोप्य राखिदिनु पर्नेछ । १०. गरिफ्तार गरिएको व्यक्तिको कब्जा गरिएको सामान मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्ने : यस ऐन अन्तर्गत औषध नियन्त्रण अधिकारीले गरिफ्तार गरिएको व्यक्तिको कब्जा गरेको सामानहरु बाटाको म्याद बाहेक गरिफ्तार वा कब्जा गरिएको चौबीस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी कहाँ उपस्थिति र दाखलि गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १०क. कुनै कुरा टेप गर्न वा सेन्सर गर्न सक्ने : लागू औषधको अनुसन्धानको सलिसलामा औषध नियन्त्रण अधिकारीले मुद्दा अनुसन्धान गर्ने वा हेर्ने अधिकारीबाट आदेश भएमा लागू औषधसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिको टेलिफोन, टेलेक्स, फ्याक्स, जस्ता इलेक्ट्रोनिक प्रविधिहरुको टेप गर्न, प्रतलिपिलिनि वा फोटो खिच्न र कुनै चट्टी-पत्र, पारसल, डकुमेन्ट जस्ता हुलाकबाट प्राप्त हुने कुनै पनिकागज-पत्रको सेन्सर गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ११. औषध नियन्त्रण अधिकारीले लागू औषध नष्ट गर्ने आदेश दनि सक्ने : औषध नियन्त्रण अधिकारीले देहायका लागू औषध नष्ट गर्न आदेश दनि सक्नेछ :- ।

(क) यस ऐन विपरीत कुनै जग्गामा खेती भइरहेको गाँजा, अफमि र कोका, । (ख) दफा ४ बमोजमि छुट भएका क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र आफै उम्रेको गाँजा, अफमि र कोका, । (ग) बेवारिसी अवस्थामा फेला परेका कुनै लागू औषध, र । (घ) यस ऐन अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर हुन नसक्ने अवस्थामा सो कसूरसित सम्बन्धित लागू औषध । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ११क. लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप भएपछि लागू औषध नष्ट गर्नु पर्ने : कुनै व्यक्तबाट लागू औषध बरामद भएपछि औषध नियन्त्रण अधिकारीले लागू औषधको प्रत्येक पोकाबाट प्रहरी सहायक नरीक्षक र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले खटाएको एकजना कर्मचारीको रोहबरमा बढीमा तीन ग्रामसम्म लागू औषध प्रत्येक पोकाबाट स्याम्पल लिई परीक्षणको लागि पठाउने, लागू औषधको प्रकृत छुट्याउन लागू औषध मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो लागू औषधको स्याम्पल नमूनाका लागि राख्ने र अदालतमा त्यस्तो मुद्दा म्याद थपका लागि पेश भएपछि अदालतले प्रत्येक पोकाबाट बढीमा तीन ग्राम लागू औषधको नमूना राखी बाँकी लागू औषध सम्बन्धित जिल्ला अदालतको प्रतनिधि, स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतनिधिरि स्थानीय नगरपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिकाको प्रतनिधिसमेतको रोहबरमा मुद्दा म्याद थपका लागि अदालतमा पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र नष्ट गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ११ख. लागू औषध नष्ट गरेको लगत राख्नु पर्ने : दफा ११ र ११क. बमोजमि लागू औषध नष्ट गर्दा सम्बन्धित अधिकारीले लागू औषधको कसिमि र परिमाण सम्बन्धी लगत राख्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ११ग. औषधी बनाउनेको लागि नेपाल सरकारले लागू औषध उपलब्ध गराउन सक्ने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएका भए तापनियस ऐन बमोजमि जफत वा कब्जा गरिएको लागू औषधमध्ये गाँजा र अफमि नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा औषधी बनाउने प्रयोजनको लागि कुनै औषधी बनाउने नकियालाई आवश्यक परिमाणमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ११घ. प्रमाणको रुपमा पेश गर्न सकिने : (१) लागू औषध अनुसन्धानको सलिसलामा वदिशमा सङ्कलन गरेको कुनै पनिकिसिमिका कागजातहरु प्रमाणको रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्न सकिनेछ । (२) लागू औषधको अनुसन्धानको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारीले भडियो टेप, क्यासेट टेप र अन्य कुनै पनिकिसिमिका फोटोहरु प्रमाणको रुपमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । १२. प्रमाणको भार : कुनै व्यक्तिका साथमा कुनै लागू औषध भएको फेला परेमा वा नजिले खेती गरेको जग्गामा गाँजा, अफमि वा कोकाको खेती भइरहेको वा सो भएको कुराको प्रमाण फेला परेमा वा कुनै लागू औषधको निर्माण वा उत्पादनको नमित्त चाहिने केही वधि पुगसिकेको कुनै पदार्थ फेला परेमा वा कुनै पदार्थबाट लागू औषध उत्पादन गरिएपछि सो पदार्थको बाँकी रहेको केही कसर नजिको साथमा राखिएको फेला परेमा त्यस्तो पदार्थ नजिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी गरिएको आदेश बमोजमि प्राप्त गरेका वा राखेको हो

भन्ने कुराको प्रमाण नजिले पेश गर्नु पर्नेछ ।

त्यस्तो प्रमाण पेश गर्न नसक्यो र अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक नजिले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अपराध गरेको मानिन्छ । १३. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । परच्छेद-३ । दण्ड सजाय । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १४. दण्ड सजाय : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ४ अन्तर्गत नषिध गरिएका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई अपराधको मात्रा अनुसार देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ :- । (क) गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महनिसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । तर, । चकितिसा केन्द्रमा एक महनिसम्म उपचार गराउने गरी जमिमा लनि व्यक्ती वा संस्थाले कागज गरी दएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा पन्ध्र, पन्ध्र दिनमा उक्त चकितिसा केन्द्रबाट उपचार गराई रहेको प्रतविदन पेश गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय नगर्न सक्नेछ । (ख) पच्चीस वटा बोटसम्म गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीन महनिसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (ग) पच्चीस वटा बोट भन्दा बढी गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई तीनवर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (घ) गाँजा उत्पादन, तयार, खरदि, बकिरी वतिरण, नकिसी वा पैठारी, ओसार प्रसार तथा सञ्चय गर्ने व्यक्तिलाई :- । (१) पचास ग्रामसम्मको भए तीन महनिसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (२) पचास ग्रामदेखि पाँचसय ग्रामसम्मको भए एक महनि देखि एक वर्षसम्म कैद र एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (३) पाँचसय ग्रामदेखि दुई किलोग्रामसम्मको भए छ महनिदेखि दुईवर्षसम्म कैद र दुई हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (४) दुई किलोग्रामदेखि दश किलो-ग्रामसम्मको भए एकवर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (५) दश किलो ग्रामदेखि माथि जितसिकै भएपनि दुई वर्ष देखि दश वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । (ङ) अफमि, कोका वा सो बाट बनेको लागू औषधको सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । तर, । चकितिसा केन्द्रमा तीन महनिसम्म उपचार गराउने गरी जमिमा लनि व्यक्ती वा संस्थाले कागज गरी दएमा पन्ध्र, पन्ध्र दिनमा चकितिसा केन्द्रबाट उपचार गराई राखेको जानकारी पेश गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय नगर्न सक्नेछ । (च) अफमि वा कोकाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई :- । (१) पच्चीस बोटसम्म भए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (२) पच्चीस बोटभन्दा माथि जितसिकै भएपनि तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । (छ) अफमि, कोका वा सोबाट बनेको लागू औषधको सेवन र खेती गर्ने कार्य बोहक अन्य नषिधति कार्य गर्ने व्यक्तिलाई :- । (१) पच्चीस ग्रामसम्मको कारोबार गर्नेलाई पाँचवर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना । (२) पच्चीस ग्रामदेखि एकसय ग्राम सम्मको कारोबार गर्नेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचहत्तर हजार रुपैयाँदेखि दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(३) एकसय ग्रामदेखि माथि जितसिकै परमाणको कारोबार गर्नेलाई पन्ध्र वर्षदेखि जिन्म कैद र पाँचलाख रुपैयाँदेखि पच्चीसलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । (ज) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध वा मनोद्वीपक पदार्थ (साइकोट्रोपिक सब्सट्रान्स) र तनिको लवण र अन्य पदार्थ समेतको दुरव्यसन गर्ने व्यक्तिलाई दुई महनिसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय । तर चकितिसा केन्द्रमा तीन महनिसम्म उपचार गराउने गरी त्यस्तो दुरव्यसनीलाई जमिमा लनि कुनै व्यक्ती वा संस्थाले कागज गरी दएमा त्यस्तो चकितिसा केन्द्रबाट उपचार गराई राखेको जानकारी पन्ध्र, पन्ध्र दिनमा पेश गर्ने गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सजाय नगर्न सक्नेछ । (झ) माथि खण्ड (ज) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य नषिधति कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एकलाख रुपैयाँदेखि बीसलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "अपराधको मात्रा" भन्नाले लागू औषधको प्रकृति, परमाण, सञ्चय, खरदि-बकिरी, ओसार-प्रसार वा नकिसी-पैठारीको उद्देश्य, अभ्युक्तको गरिह वा सङ्गठन, अभ्युक्तहरुले प्रयोग गर्ने हातहतियार वा बलको प्रयोग तथा नाबालकलाई अपराधकि कार्य गराएको संलग्नता, शैक्षिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सङ्गठन जस्ता संस्थालाई माध्यम बनाई गरिएको कारोबार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गरिएको कारोबारको आधारमा निर्धारण गरिने अपराधको मात्रा समझनु पर्छ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा ५क र ५ख. को बर्खलाप काम गर्ने व्यक्तिलाई एक महनिसम्म वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । १५. आफ्नो घर, जग्गा वा सवारीमा नषिध गरिएको काम गर्न अनुमत दिनेलाई सजाय: कुनै घर, जग्गा वा सवारीको धनीले वा त्यसको भोग चलन गर्ने व्यक्तिलाई जानी जानी त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारीमा दफा ४ अन्तर्गत नषिध गरिएको कुनै कार्य गर्न अनुमत दिएमा नजिलाई छ महनि देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । घर, जग्गा वा सवारी धनीले नै अपराध गरेकोमा वा अपराध गर्न अनुमत दिएकोमा त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारी समेत जफत हुन सक्नेछ । १६. बारम्बार अपराध गर्नेलाई थप सजाय : यस ऐन अन्तर्गत एक पटक सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः यसै ऐन अन्तर्गत अपराध गरेमा नजिलाई त्यस्तो पछिल्लो प्रत्येक पटकको नमित्तितो तोकिएको सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १७. अपराध गर्न षडयन्त्र गर्ने, उद्योग गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने र मतियार हुनेलाई सजाय : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने, अपराध गर्ने, षडयन्त्र गर्ने वा उद्योग गर्ने, त्यस्तो अपराध गर्न अरुलाई दुरुत्साहन गर्ने वा

त्यस्तो अपराध गर्नमा मतयार हुने व्यक्तिलाई सोही अपराध गरे बापत हुने सजायको आधी सजाय हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

१७क. लागू औषधको वशिवास पारी अन्य पदार्थको कारोबार गर्नेलाई सजाय : लागू औषध बाहेकको अन्य कुनै पदार्थलाई लागू औषध भन्ने वशिवासमा पारी त्यस्तो कारोबार, बेच-बखिन, निकासी-पैठारी, सञ्चय, उत्पादन समेतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सो अपराध गरे बापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १७ख. लागू औषधसँग सम्बन्धित वविरण वा लखित नदनीलाई सजाय : लागू औषधको वविरण लनि सलिसलामा औषध नयिन्त्रण अधिकारी वा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई, संघसंस्था वा सङ्गठनसँग माग गरेको कुनै वविरण वा लखित नदएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई, संघसंस्था वा सङ्गठनलाई सोही अपराध गरे बापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । १८. अपराधसिति सम्बन्धित मालसामान जफत हुने : यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अपराधसिति सम्बन्धित सबै लागू औषध तथा त्यस्तो लागू औषध नरिमाण वा उत्पादन गर्न प्रयोग गरएका सबै मालसामान तथा यन्त्रहरु जफत हुनेछन् र त्यस्तो लागू औषध राखी ओसार प्रसार गर्न प्रयोग गरएका रेल तथा हवाईजहाज बाहेक जुनसुकै सवारी समेत जफत हुनेछ । तर सो सवारी त्यस्तो अपराध गर्न प्रयोग गरिने वा गरिएको कुरा सवारी धनीलाई थाहा थएिन भन्ने कुराको प्रमाण नजिले पेश गर्न सके भने त्यस्तो सवारी जफत गरिनेछैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १८क. सम्पत्ति जफत हुने : (१) दफा ४ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) अन्तर्गत नषिध गरिएको कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सबै चल तथा अचल सम्पत्ति जफत हुनेछ । (२) दफा ४ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिको आफ्नो वा आफ्नो परिवारको थाहा भएसम्मको आमदानीको स्रोतको अनुपातमा नमलिदो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएमा नजिले अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेमा बाहेक नजिको त्यस्तो सम्पत्तियस ऐन वपिरीतको कार्य गरी आर्जन गरेको मानी त्यस्तो सम्पत्ति नजिको परिवार वा अन्य कसैको नाममा राखिएको भएतापनि सो सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि कसैले सम्पत्ति जफत हुन सक्ने अपराध गरेकोछ भन्ने मनासबि कारण भएमा औषध नयिन्त्रण अधिकारीबाट त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गर्न लेखी आएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखदिन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १८ख. सूचना दनि व्यक्तिलाई पुरस्कार दडिने : लागू औषधको कारोबार वा प्रयोगका सम्बन्धमा औषध नयिन्त्रण अधिकारीलाई जानकारी दनि व्यक्तिलाई त्यसरी जानकारी दएको कुराबाट कसूर प्रमाणित भई अभयिक्तलाई सजाय भएमा त्यस्तो सजाय बापत कुनै जरविना भएको भए त्यस्तो जरविनाको बीस प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरुप दडिनेछ । त्यसरी पुरस्कार पाउने व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

१८ग. सजायमा छुट हुने : प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै लागू औषधको कारोबारमा स्वयं संलग्न रहेको गरिह वा अन्य कुनै गरिहको बारेमा जानकारी र सुराक दिई सो सम्बन्धमा मुख्य अपराधी पत्ता लगाई दिई पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई नजि अपराधमा संलग्न भएपनियस ऐन अन्तर्गत हुने सजायमा पूर्ण वा आंशकि रुपमा सजायमा छुट हुने गरी अभयिगपत्रमा मागदावी भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पनी सोही अनुसार सजायमा छुट दनि सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १८घ. कर्मचारीलाई पुरस्कार दनि : कुनै व्यक्तिलाई लागू औषधको कारोबारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट दण्ड र जरविना भएपछि त्यस्तो जरविनाको बीस प्रतिशत रकम लागू औषध नयिन्त्रण र अनुसन्धान कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले पुरस्कार स्वरुप दनि सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । १८ङ. चकितिसा केन्द्रलाई जरविनाको केही रकम उपलब्ध गराउने : कुनै व्यक्तिलाई लागू औषधको कारोबारमा दण्ड र जरविना भएमा त्यस्तो जरविनाको बीस प्रतिशत रकम उपचार केन्द्रलाई प्रदान गरिनेछ । त्यस्तो चकितिसा केन्द्र एकभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जरविनाको रकमको बाँडफाँट मुख्य औषध नयिन्त्रण अधिकारीले गर्नेछ । १९. मुद्दा नचलाउने वा सजाय छुट दनि अधिकार : कसैले व्यापारिक उद्देश्य वा ठूलो परिमाणमा बाहेक नजि उपयोगको लागि अल्प मात्रामा मात्र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । गाँजा र औषधोपयोगी अफमि खरदि गरेको, राखेको वा सेवन गरेको फेला परेमा पहिलो पटक भए औषध नयिन्त्रण अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको लगत राखी त्यस्तो अपराध पुनः नगर्ने कागज गराई मुद्दा नचलाउने पर्चा खडा गरी छाड्न सक्नेछ र मुद्दा चलेकोमा पनि अदालतले यस दफा बमोजमि सानो अपराध ठहर्याएमा त्यस्तो व्यक्तिको लगत राखी नजिलाई सो अपराध पुनः नगर्ने कागज गराई पहिलो पटक कुनै सजाय नगरी रहिाई दनि सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १९क. उपचारको अवस्थामा रहेकोमा कारबाही नहुने : (१) दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि लागू औषधको दुर्व्यसनको उपचार तथा पुनर्स्थापनको लागि नेपाल सरकारबाट स्थापना भएको वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै उपचार तथा पुनर्स्थापन केन्द्रमा उपचारको अवस्थामा रहेको लागू औषध सेवन गर्ने व्यक्तियस ऐन बमोजमि सजायको भागी हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका केन्द्रहरूमा उपचार गराई रहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीले नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा उपचार सम्बन्धी वविरणहरू सम्बन्धित उपचार तथा पुनर्स्थापन केन्द्रबाट प्राप्त गरी साप्ताहिक तथा मासिक रुपमा प्रतिविदन तयार गरी राख्नु पर्नेछ । २०. पूर्व इजाजतपत्र बमोजमि बाँकी रहेको लागू औषधको स्टकसम्बन्धी वशिष व्यवस्था : मादक पदार्थ ऐन, २०१७ र मादक पदार्थ नियमहरू, २०१९ अनुसार प्राप्त इजाजतपत्र बमोजमि यो ऐन लागू हुँदा कसैसँग बाँकी रहेको लागू औषधको स्टक तोकिएको म्यादभित्र औषध नयिन्त्रण अधिकारी छेउ दाखलि गर्नु पर्नेछ ।

२१. लागू औषध नयिन्त्रण अधिकारी र औषध नयिन्त्रण प्रशासनको व्यवस्था : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत औषध नयिन्त्रण प्रशासनको स्थापना गर्नेछ र आवश्यकतानुसार मुख्य औषध नयिन्त्रण अधिकारी, एक वा बढी औषध नयिन्त्रण अधिकारी, नायब औषध नयिन्त्रण अधिकारी तथा अन्य अधिकारीहरू पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । नयिकृत गर्न वा तोक्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापित भएको औषध नयिन्त्रण प्रशासनको प्रमुखको रुपमा मुख्य औषध नयिन्त्रण अधिकारी रहनेछ र यस ऐन अन्तर्गत मुख्य औषध नयिन्त्रण अधिकारीले लागू औषध नयिन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीको रेखदेख, नयिन्त्रण, निर्देशन र समन्वय गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लागू औषध कारोबार वा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो कारोबार वा प्रयोगमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कुनै सरकारी कर्मचारीले घूस लिए खाएको ठहरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनले हुने सजायको अतिरिक्त लागू औषध कारोबार वा प्रयोगमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय समेत हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २१क. मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदन : (१) दफा ४ को खण्ड (क) सम्बन्धी कसूर बाहेक यस ऐन अन्तर्गतको अन्य कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको वा तोकेको अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अदालतले यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा कारबाही र कनिरा गर्दा वशीष अदालत ऐन, २०५९ बमोजमिको कार्यवधितथा अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (३) उपदफा (१) अन्तर्गतको अदालतले गरेको फैसला वा अन्तमि आदेश उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २१ख. अनुसन्धान अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) लागू औषध नयिन्त्रण कार्यमा खट्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई लागू औषधको सलिसलामा अनुसन्धान गर्नु पर्दा प्रचलित कानून अनुसार प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार प्राप्त हुनेछ । (२) लागू औषधको कारोबारको सलिसलामा अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो लागू औषधको कारोबारमा सन्दर्गि देखिएको कुनै व्यक्तिको मालसामान खानतलासी गर्न प्रचलित भन्सार ऐन अनुसार भन्सार अधिकृतलाई भए सरहको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त हुनेछ । तर खानतलासी गर्नु अघि अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई खानतलासीको पूर्र्जी दनि पर्नेछ । (३) लागू औषध अनुसन्धानको सलिसलामा सन्दर्गि देखिएको हुलाकबाट प्राप्त हुने कुनै वस्तुको सेन्सर गर्न प्रचलित हुलाक ऐन अनुसार हुलाक अधिकृतलाई भएसरहको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

२१ग. वैज्ञानिक उपकरण तथा हातहतियार साथमा लई हडिन सक्ने : लागू औषध अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रहने अधिकारी तथा लागू औषध नयिन्त्रणसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई अनुसन्धान एवं नयिन्त्रणको सलिसलामा आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक उपकरण, सज्चार साधन तथा हातहतियार र सो हातहतियारमा प्रयोग हुने खरखजाना आफ्नो साथमा लई हडिन र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । २२. सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरण भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । २२क. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २२ख. असल नयितले गरेको काममा सजाय नहुने : यो ऐन बमोजमि असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा चलाईने वा अन्य कुनै कानूनी कारबाही हुने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २२ग. म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था : लागू औषध अनुसन्धानको सलिसलामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले एक पटकमा एक महिना नबढाई बढीमा तीन महिनिसम्म प्रहरी हरिसतमा राख्न म्याद थप गर्न सक्नेछ । २३. यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघितत्काल लागू रहेको नेपाल कानून बमोजमि चलेको वा चलने लागू औषध सम्बन्धी मुद्दाहरू सोही कानून अन्तर्गतका मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारबाही र कनिरा गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३क. प्रचलित कानून बमोजमि हुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) बमोजमि तोकिएका प्राकृतिक । वा कृत्रिम लागू औषध तथा मनोद्वीपक पदार्थ र तनिका लवणहरूका सम्बन्धमा औषधी सम्बन्धी ग्रन्थ (फर्माकोपिया) अरुमा तोकिएको नाम र परिमाणका टेबलेट, क्याप्सुल, इन्जेक्सन जस्ता फर्मास्युटिकल बोटका औषधीको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, सज्चय र सेवन औषधी ऐन, २०३५ बमोजमि हुनेछ । तर त्यस्तो लागू औषध र मनोद्वीपक पदार्थहरूका कच्चा पदार्थ (कोरा रसायन) हरुको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, सज्चय र सेवनको सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजमि हुनेछ । २४. नयिम बनाउने वा आदेश जारी गर्ने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । २५. खारेजी : मादक पदार्थ ऐन, २०१७ र मादक पदार्थ नयिमहरु, २०१९ खारेज गरिएको छन ।